

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/1698/25

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 3 1. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :

"(א2) מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, המגביל הספקת מוצר או שירות ציבורי או מגביל את הכניסה למקום ציבורי, לציבור מסוים, במקרה מסוים, באופן שאין רואים בו משום הפליה לפי הוראות סעיף קטן (ד) – יודיע על כך 24 שעות לפני כן."

דברי הסבר

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2001 (להלן – החוק), נחקק כדי להתמודד עם מקרים של הפליה וגזענות במרחב הציבורי. לא פעם קבוצות שונות באוכלוסייה נאלצות להתמודד עם מעין "הליך מיון" בכניסה למקומות ציבוריים, המבוסס בין היתר על סיווג לפי מגדר, עדה, לאום ועוד (Profiling). לעיתים, בעלי העסק טוענים כי הם עורכים מיון בכניסה לאירוע מכיוון שמדובר ב"אירוע סגור" המיועד לקבוצת מוזמנים ספציפית בלבד. על אף שיש מקרים שבהם מתיר החוק לקיים אירוע לקבוצה מסוימת, ורק היא רשאית להשתתף באירוע (לדוגמה, מסיבה לעובדי חברה מסוימת), חלק מבעלי העסקים משתמשים בטיעון ה"אירוע הסגור" בתור מסווה למדיניות מפלה.

לפיכך, מוצע לחייב את הגורמים השונים שעליהם חל החוק לפרסם הודעה מוקדמת 24 שעות לפני קיומו של אירוע סגור לקבוצת משתתפים מוגדרת המותרת על פי חוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5544/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1813/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/146/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/797/25). הצעת החוק זהה לפ/797/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)